

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Přípomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Touto cestou uplatňuji své právo podat připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu v části vymezující akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Strážovice a AOV 63 Únětice. Jako obyvatel jižního Plzeňska s tímto návrhem v navrženém rozsahu zásadně nesouhlasím.

Odůvodnění námítky:

1. Migrační koridory zvěře nejsou dostatečně chráněny

Námítkou je, že návrh nezohledňuje pravidelně využívané migrační koridory velkých savců (srnčí, jelení zvěř, divoké prase) v dotčeném území. Studie z evropských zemí ukazují, že velká zvěř se větrným parkům aktivně vyhýbá, čímž dochází ke ztrátě funkčního habitatu i k tlaku na okolní lesní porosty. V navržených AO procházejí významné migrační trasy, jejichž narušení může mít regionální dopad na populace zvěře.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti; princip prevence.

Ve své argumentaci odkazují rovněž na odbornou studii: Guest, E. E. et al. (2022). Why are bats attracted to wind turbines? Biological Reviews.

2. Nesouhlas s narušením krajinného rázu jižního Plzeňska

Nesouhlasím se zásahem do krajinného rázu jižního Plzeňska, který by výstavba větrných elektráren v navrženém rozsahu způsobila. Větrné elektrárny dosahující výšky až 200–250 metrů zásadně naruší venkovský charakter krajiny, panoramatické horizonty a pohledové vztahy, které jsou pro jižní Plzeňsko typické. Sama dokumentace připouští negativní vlivy na krajinný ráz a kulturní krajinu, přesto je území navrženo do akceleračního režimu.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; stavební zákon č. 283/2021 Sb.; čl. 35 Listiny základních práv a svobod.

3. Kumulace technické infrastruktury změny region

Vznáším námitku proti návrhu, který bez ohledu na již existující a plánovanou technickou zátěž regionu prohlubuje jeho industrializaci. Region jižního Plzeňska je již dnes zatížen vedením VVN, plánovanou dálnicí D20 a rozšiřováním logistických areálů. Doplnění o akcelerační oblasti pro stovky metrů vysoké VTE překračuje hranici únosné zátěže venkovské krajiny. Návrh nepředkládá analýzu únosnosti území.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí.

4. Alternativní méně konfliktní lokality nebyly prověřeny

Nesouhlasím s tím, že nebyly dostatečně prověřeny jiné, méně konfliktní lokality pro větrné elektrárny. Návrh neprokazuje, proč byly vybrány právě lokality ve volné krajině jižního Plzeňska a proč nebyly upřednostněny brownfieldy, průmyslové areály nebo jiné narušené plochy. Dokumentace sama připouští, že některé preferované typy území nebyly plnohodnotně prověřeny.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip minimalizace zásahů do krajiny.

5. Chybí konkrétní posouzení dopadů na zdraví obyvatel

Nesouhlasím s nedostatečným posouzením dopadů větrných elektráren na zdraví a kvalitu života obyvatel. Dokumentace připouští možnost hluku, blikání stínů (tzv. flicker efektu), nočního obtěžování a dlouhodobého zásahu do kvality bydlení, přesto však nejsou doloženy konkrétní hlukové modelace ani studie skutečných dopadů na obyvatele. Řada problémů je odložena až do budoucích řízení, což je v rozporu s principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; čl. 31 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU.

6. Vlivy posuzovány izolovaně, ne komplexně

Vznáším námitku proti přístupu, kdy jsou jednotlivé akcelerační oblasti posuzovány izolovaně, ačkoli leží blízko sebe a působí společně. AOV 51, 62 a 63 leží v relativně malé vzdálenosti od sebe a budou působit jako jeden propojený větrný region. Společný vliv na krajinu, akustické pozadí, populace ptáků a netopýrů a kvalitu bydlení nebyl řádně posouzen. Výsledek je proto podhodnocený.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip prevence.

7. Skutečný stav chráněných druhů může být horší

Vznáším námitku proti tomu, že skutečný stav populací chráněných druhů v lokalitě může být výrazně horší (z hlediska zranitelnosti vůči VTE), než průzkumy ukazují. Mezinárodní výzkum opakovaně dokládá, že krátkodobé průzkumy systematicky podhodnocují skutečnou aktivitu netopýrů i intenzitu tahu ptáků v lokalitě. Bez delších a metodicky robustních průzkumů nelze obhájit zařazení lokality do akceleračního režimu.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

8. Návrh omezí roli obecních územních plánů

Nesouhlasím s tím, že akcelerační režim de facto omezí možnost obcí prosazovat své vize prostřednictvím obecních územních plánů. Pokud bude lokalita zařazena mezi akcelerační oblasti, omezí se prostor obecních územních plánů koridorovat či regulovat výstavbu VTE. Tím dochází k vyprázdňení role obcí jako hlavních nositelů územního rozvoje.

Právní podklad: Stavební zákon č. 283/2021 Sb.; zákon č. 128/2000 Sb.; čl. 8 Ústavy ČR.

9. Návrh není v současné podobě dostatečně podložený

Nesouhlasím s tím, aby byl akcelerační režim schválen, dokud nejsou v dokumentaci k dispozici dostatečné podklady k vlivům na zdraví, krajinu a přírodu. Stávající podklady opakovaně odkazují na pozdější doplnění. To znamená, že rozhodnutí o akceleračním režimu by mělo padnout bez znalosti řady klíčových informací. Takový postup ohrožuje

racionalitu a přezkoumatelnost správního rozhodnutí.

Právní podklad: Správní řád č. 500/2004 Sb.; zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); princip prevence.

S ohledem na výše uvedené námitky žádám, aby byly akcelerační oblasti AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice z návrhu vyřazeny a aby byly hledány lokality méně konfliktní vůči obyvatelům, krajině i přírodě.

V dne

Podpis: